刑法分則

臺北大學法律營

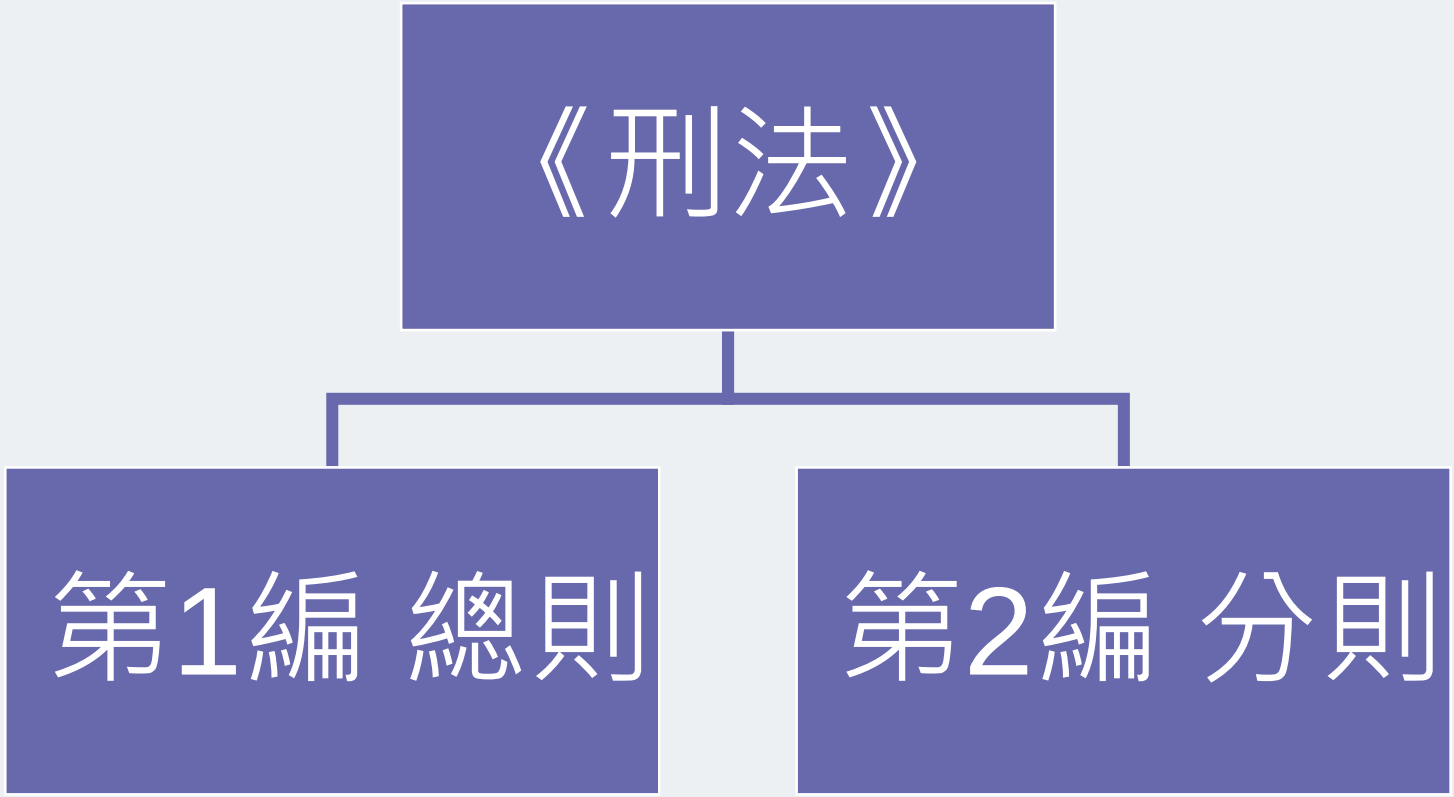
前言

課程目的

課程目的

了解「刑法分則」（的法條）如何解釋、適用

刑法分則



刑法分則的內容

第 271 條

構成要件

I 殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

II 前項之未遂犯罰之。

法律效果 (刑罰)

III 預備犯第一項之罪者，處二年以下有期徒刑。

刑法分則的內容

第 271 條

I 殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

必須搭配總則一起看

II 前項之未遂犯罰之。

III 預備犯第一項之罪者，處二年以下有期徒刑。

刑法分則的解釋

- 文義解釋
- 目的性解釋

法益：刑法分則的指南針

- 編排：保護國家→【社會】 →個人
- 目的性解釋的依據

法律的適用

- 法律規範
  - 解釋
- 具體事實→抽象規範
- 結論：適用 / 不適用某法條

各罪論

殺人罪、妨害名譽罪（公然侮辱、誹謗）

請你說服我：某人有犯罪嗎？

- 構成要件該當性 Tb.
- 違法性 R.
- 罪責 S.

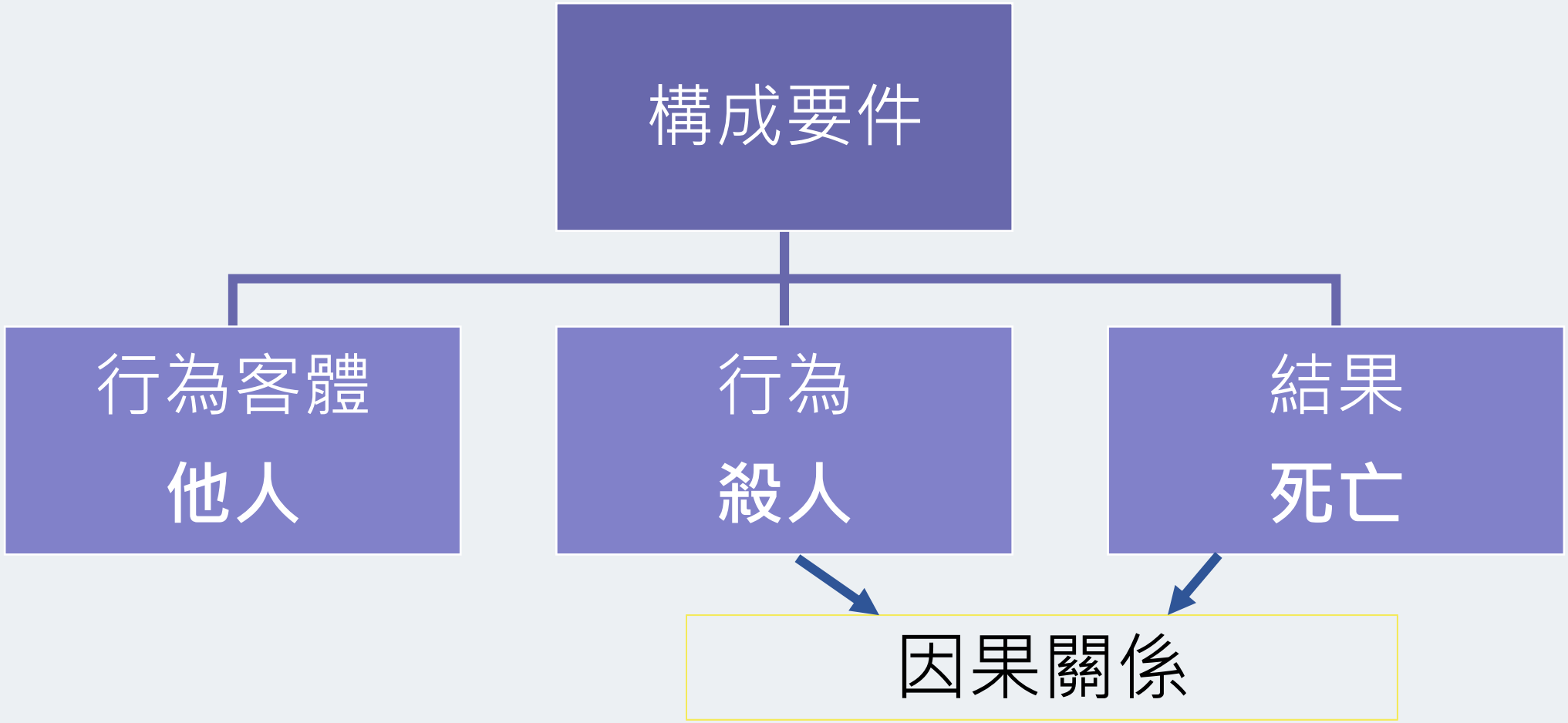
殺人罪

刑法第271條第1項

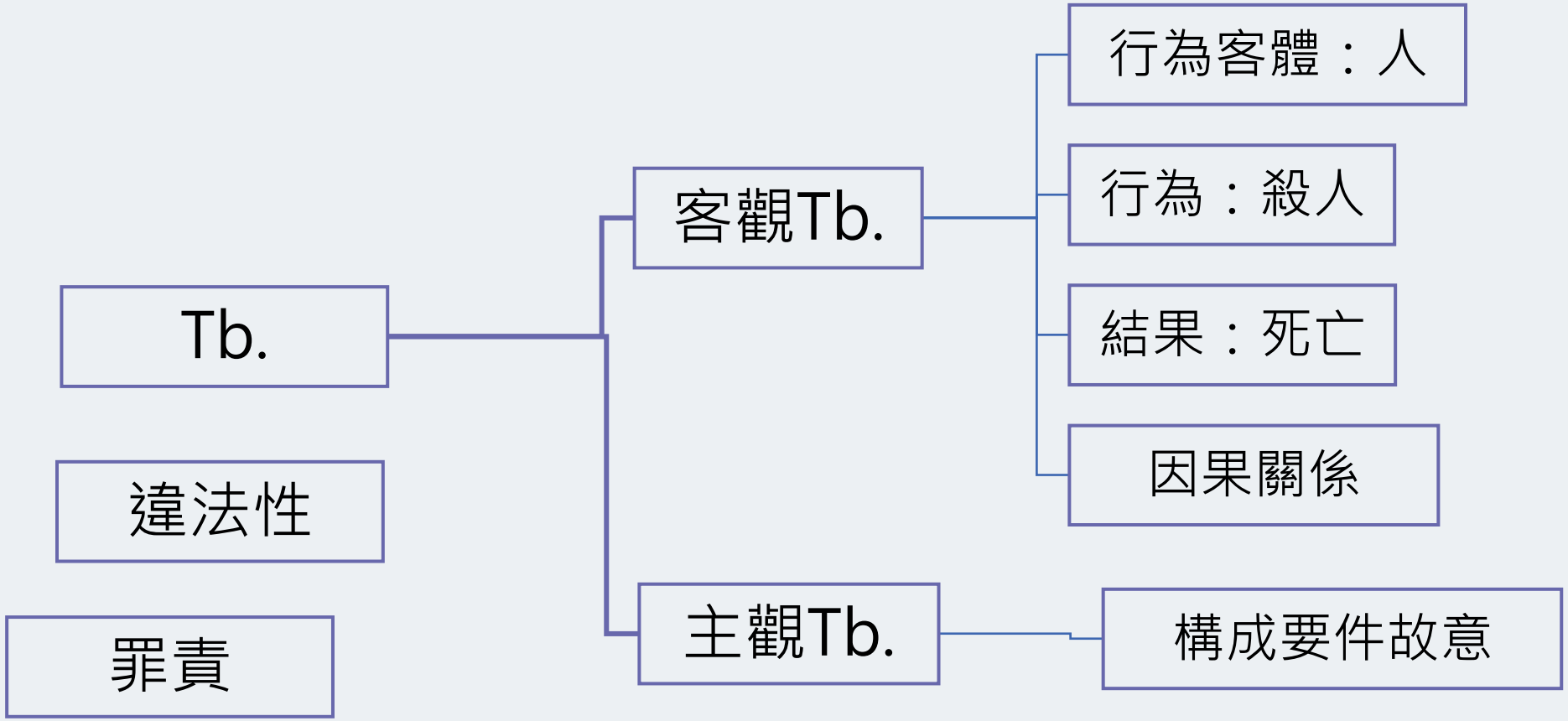
保護法益

【生 命】

殺人罪（§271 I）法條分析

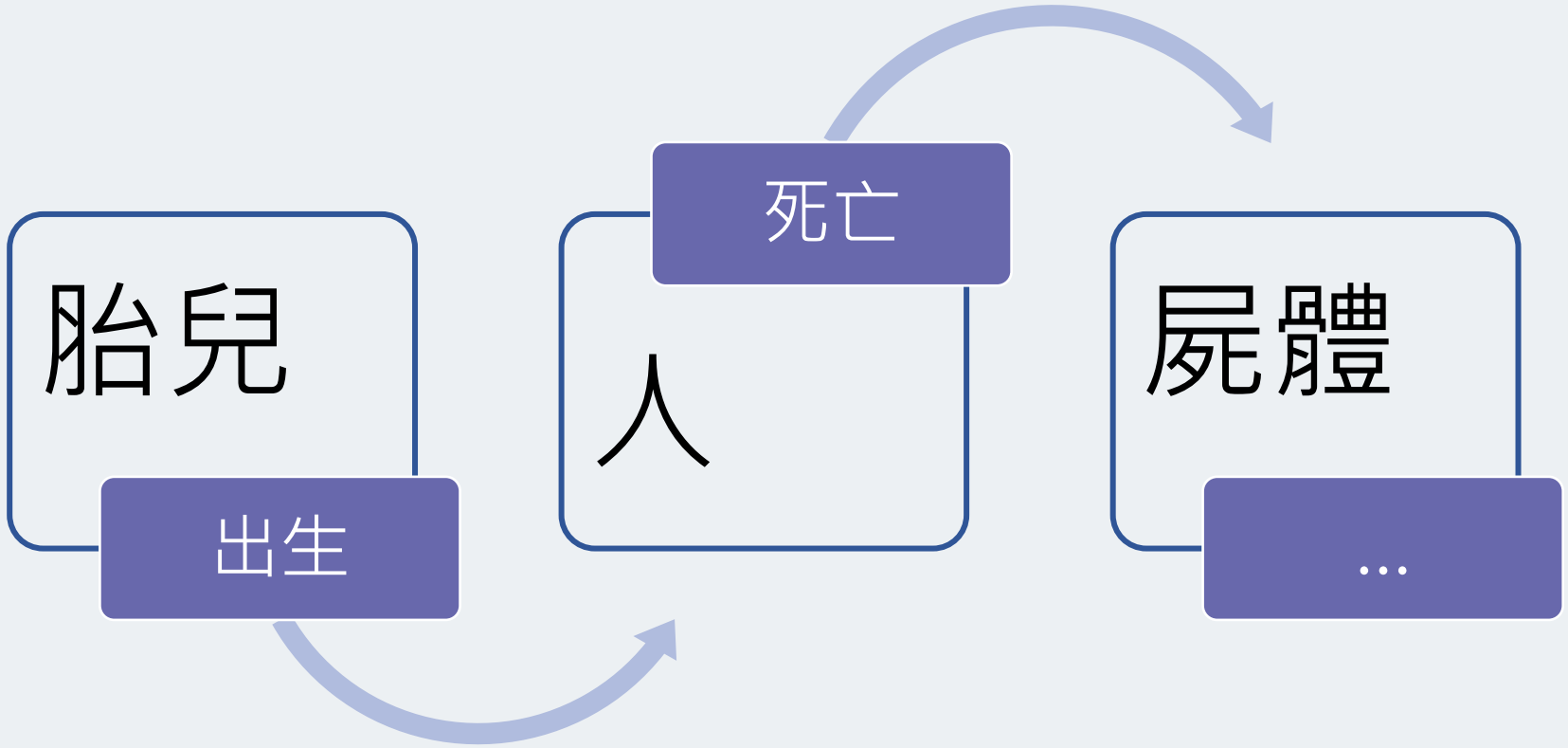


殺人罪（§271 Ⅰ）論證架構



行為客體：他人

- 他人必須具有生命



如何認定「已經出生」？

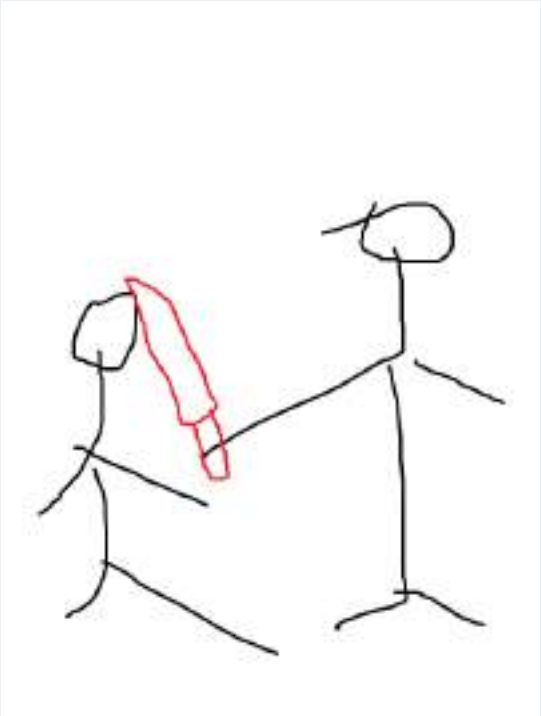
1. 可以獨立呼吸
2. 身體露出一部分
3. 身體全部露出
4. 開始分娩
5. 具有獨立存活能力

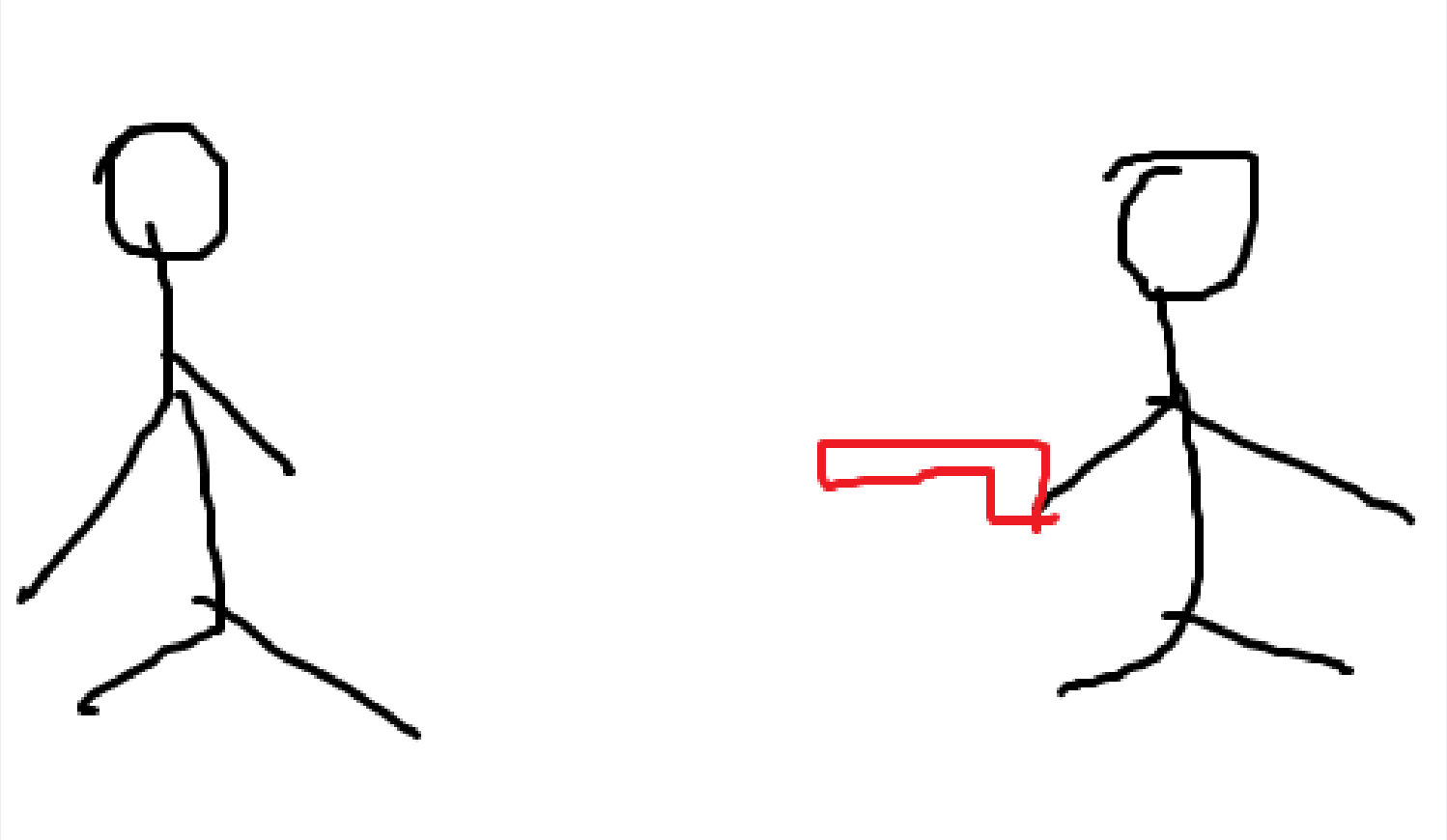
如何認定「已經死亡」？

1. 心跳停止
2. 呼吸停止
3. 腦波停止

行為：殺人

- 不限定方式





行為結果：死亡

- 必須要有因果關係（殺人的行為是該死亡結果發生所不可想像不存在的條件）

妨害名譽罪概說

公然侮辱罪、誹謗罪

保護法益

名 譽

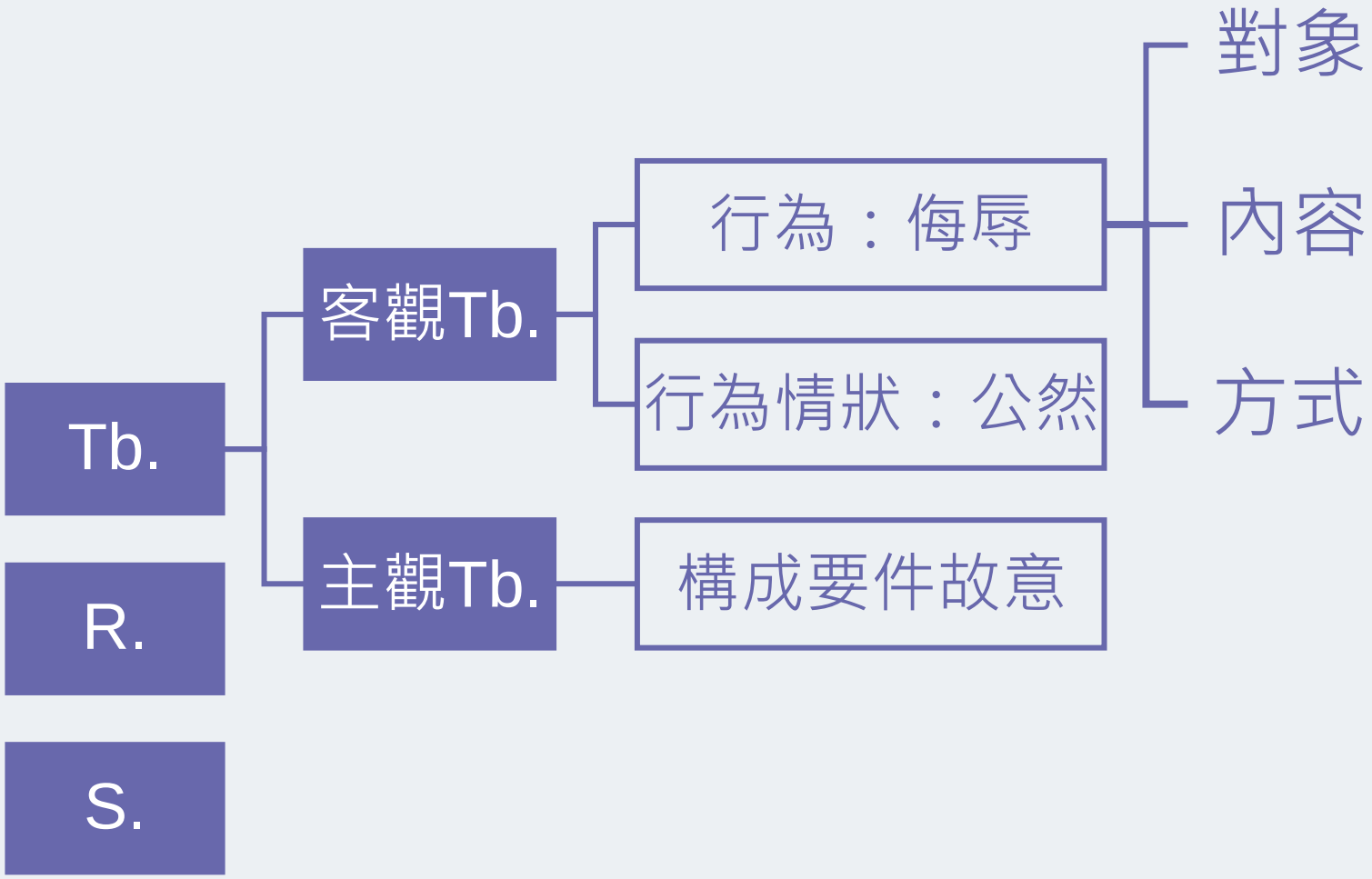
公然侮辱罪

刑法第309條

公然侮辱罪：法條結構分析

- 行為：侮辱
- 行為情狀：公然

公然侮辱罪：論證架構



侮辱的對象

- 必須要是他人（侮辱自己，當然不成罪！）

侮辱的對象

1. 侮辱特定人：指名道姓

2. 侮辱【**可得特定**】之人

未寫全名，但可認定是誰

稽。況所謂「綠茶婊」係普遍用以辱罵女人之貶損性用語，而被告於貼文內雖僅標示告訴人之姓氏，然同時以「死渣男余」之文字標示其前任男友，客觀上足認其所為「綠茶婊」之侮辱文字係以告訴人為特定行為對象。是被告所辯，顯係事後卸責之詞，不足採信，其犯嫌堪予認定。

侮辱的對象

侮辱「一群人」（群體）？→可得特定

- 特徵上得以和公眾分離
- 足以辨識其人數範圍

地圖砲(可能)無法確定是誰

侮辱的對象

- 暱稱、藝名？→可得特定

【於網路遊戲頻道上，貶抑他人所扮演之虛擬人物人格】

某甲與某乙均為某網路遊戲內之玩家，某甲角色為「張無忌」，某乙角色為「小李飛刀」，「張無忌」在遊戲中看「小李飛刀」不順眼，即在遊戲頻道上，刊登「白癡、智障、小李飛刀」之貶抑人格之文字，有無構成公然侮辱罪？

侮辱的對象

- 團體

侮辱的內容

- 【抽象】
- 籠統

具體內容→誹謗罪

- 公然侮辱與誹謗的最大區別

事實與評論可以截然區分？

侮辱的內容

- 不是籠統罵人就等於公然侮辱
- 要判斷：
  ① 有沒有侮辱的意思？
  ② 利益衡量：名譽與言論自由

詮釋言論意涵

- 不得斷章取義
- 綜合觀察整體狀況：
  事件脈絡、雙方關係、語氣、語境、語調、
  連結之前後文句、發表言論之場所
- 要注意有沒有「多義性解釋」的可能

利益衡量：名譽與言論自由

- 將個案有關之一切事實均納入考量
- 言論出於挑釁、攻擊或防衛？
- 自願加入爭論or無辜被硬拉捲入？

利益衡量：名譽與言論自由

- 無端謾罵、不具任何實質內容之批評
  →純粹污衊人格→優先保護人格(名譽)
- 私人爭端
  →if 被害人主動挑起 or 自願參與論爭
  →遭污衊、詆毀時，予以語言回擊
  →符合人性之自然反應

侮辱的方式

- 必須告示於外
- 在內心侮辱他人
  不成罪

侮辱的方式

- 可以使用言詞以外的方式

例如：甩巴掌

比中指

行為情狀：公然

- 【不特定人】or【多數人】
  - 被害人是否在場，並非所問
- 得以共見共聞

得以共見共聞

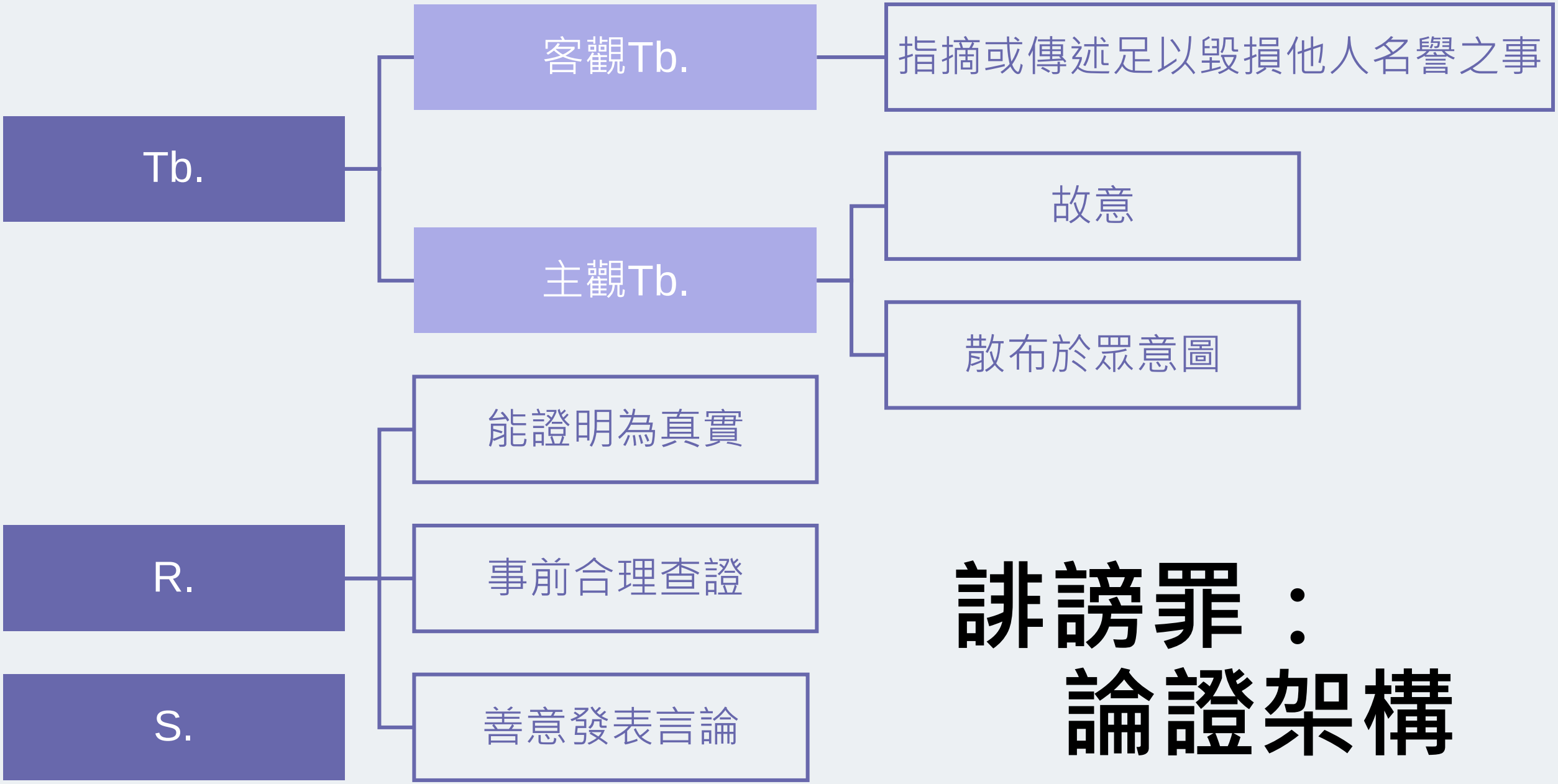
不特定人 / 多數人

- 不特定人
- 多數人（→特定多數人）

(二) 誹謗罪

刑法第310、311條 / 釋字509 / 112憲判8

誹謗罪：論證架構


Tb.
客觀Tb.
指摘或傳述足以毀損他人名譽之事
主觀Tb.
故意
散布於眾意圖
R.
能證明為真實
事前合理查證
S.
善意發表言論

足以毀損他人名譽之事

- 足以：有風險
- 毀損他人名譽：讓人格評價被貶低
  - 必須留意「他人」身分

人格評價不會被貶低，不該當

- 單純講八卦

足以毀損他人名譽之事

- 足以：有風險
- 毀損他人名譽：讓人格評價被貶低
  - 必須留意「他人」身分
- 事：具體，但不問是真是假

發表誹謗言論的方式

- 言詞（口頭）
- 文字或圖畫→加重刑罰
- 均必須告示於外

指摘或傳述

- 指摘：揭發某事　　**我自己講的**
- 傳述：轉述已經被揭發的某事　　**我聽說的**

- 均不以公然為必要

誹謗故意

- 例如：A打電話罵B「妓女」、「全民公廁」，B故意開擴音讓旁邊的C、D聽到。（109台上4239）

意圖散布於眾

- 積極、目的
  - 「眾」的人數判斷與「【公然】」類似

能證明為真實不罰 (310 III)

- 要件：
  - 不涉及私德 or 與公益有關
  - 言論的內容能證明為真實

是否涉及私德

是否涉及公共利益

是否符合此要件

涉及私德？	公益關聯？	符合此要件？
涉及私德	與公益有關	可以
涉及私德	無關公益	【不符合】
不涉及	有關	可以

要求過於嚴格（考量言論自由）

釋字509：行為人有相當理由確信真實

- 依照**證據**資料
- 認為行為人有**相當理由確信真實**
  - 只需要有信賴證據的相當理由
  - 不需要如法院般 對事實形成確信
- 就同樣可以阻卻違法

憲法法庭112年第8號判決

事前合理查證，阻卻違法

- 前提（要件）

  1. 不涉及私德or與公益有關
  2. 事前合理查證程序

查證必須要在發表言論之前

- 並非依據所有證據資料
- 僅採納發表言論之前、查證所得的證據

查證的程序必須要合理

- 是否「合理」查證：個案衡量

指摘或傳述的方式　散布力與影響力

言論對名譽的毀損方式　程度與影響範圍

言論對公益論辯之貢獻度

背後的利益衡量思考

- 為何可阻違？為何要求事先查證？
  - 維護事實性言論發表的合理空間
  - 避免不實或真假難辨言論衝擊社會生活
  - 兼顧被指述對象的名譽權

刑法第311條

以善意發表言論，而有左列情形之一者，不罰：

- 因自衛、自辯或保護合法之利益者
- 公務員因職務而報告者
- 對於可受公評之事，而為適當之評論者
- 對於會議/集會之記事，而為適當之載述者

公務員因職務而報告

- 業務上正當行為

可受公評，為適當之評論

- 怎樣才算「可受公評」？
  - 涉及：受到法律所保護的價值

怎樣的評論才適當？

怎樣的評論才適當？

臺南高分院112上易177刑.pdf

參、結語

ultima ratio

你今天需要記住的東西

- **營期結束後還要記得：**
  - 法律系都在背法條？都在學：怎麼用法律**說服**別人
  - 但是，這就是法律(法學)的全部了嗎？
- **至少記到明天：**
  - 殺人罪的審查
  - 誹謗罪的審查

臺北大學法律營
簡報結束